

1500182-40.2020.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2093891/2020 - DEL.POL.SERRA AZUL, 7015124 - DEL.POL.SERRA AZUL, 532/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2093891 - DEL.POL.SERRA AZUL, 532/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500182-40.2020.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-40.2020.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2093891/2020 - DEL.POL.SERRA AZUL, 7015124 - DEL.POL.SERRA AZUL, 532/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2093891 - DEL.POL.SERRA AZUL, 532/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGUES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

TIAGO RODRIGUES SILVA está sendo processado pela Justiça Pública por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 01 de novembro de 2019, às 17 horas, na Rodovia SP 333, nº 28, Penitenciária II, na cidade de Serra Azul/SP, TIAGO RODRIGUES SILVA, identificado as fls. 30, em concurso de agentes, atuando com unidade de designios, com autor não identificado, remeteram, para fins de tráfico, 0,700 g (setecentos

miligramas) de 2C-E, isto é, 4-etil-2,5-dimetoxifenetilamina (substância conhecida como LSD), contidas em 50 segmentos de papel cartonado, com uma das faces brancas e a outra face colorida, dispostos em duas cartelas; substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar da portaria nº 344 do Ministério da Saúde, conforme laudo toxicológico de fls. 07/08.

Consta dos autos que, em data incerta, porém anteriormente aos fatos, o réu entrou em contato com um amigo seu não identificado, que não estava preso, para que lhe enviasse entorpecentes. Para lograrem êxito na empreitada criminoso, Tiago forneceu os dados de sua mãe a este amigo não identificado. Já com os dados da mãe do sentenciado, o coautor colocou a droga, que se tratava de duas cartelas com 50 (cinquenta) micropontos de LSD, oculta em uma foto de um bilhete que seria enviado a Tiago. A fim de que a droga ingressasse no estabelecimento prisional, o bilhete foi enviado contendo os dados da mãe do sentenciado, anteriormente fornecido por ele. Na data dos fatos, Tiago foi chamado para receber a correspondência enviada em nome de sua mãe. O réu ao ser chamado, foi informado da localização de duas cartelas com 25 (vinte e cinco) micropontos de LSD, cada, estando escondidas em um envelope remetido a ele. Indagado sobre os fatos, o réu prontamente confessou que havia pedido a um amigo para lhe enviar os entorpecentes, por meio de correspondência em nome de sua mãe. Por fim, informou que entrou em contato com esse amigo por meio de visitantes, que faziam a intermediação e mandavam os recados, bem como negou o envolvimento de sua mãe no delito. Diante do modus operandi, do local da apreensão, do acondicionamento da substância psicotrópica, da grande, bem como pela confissão espontânea do réu, não há dúvidas quanto a ocorrência do crime de tráfico de drogas no presente caso.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 129). Recebida a denúncia (fls. 136/137), em audiência foram colhidos os depoimentos de três testemunhas da acusação e o réu interrogado (fls. 180).

Houve substituição dos debates pelo oferecimento de memoriais, que vieram aos autos (fls. 183/186 e 190/194).

O Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso de drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5), laudo pericial (fls. 7/8) e imagens (fls. 14/23).

O exame químico-toxicológico (fls. 7/8) forneceu resultado positivo para LSD na substância apreendida com o réu, bem como constatou a presença do 2C-E, isto é, 4-etil-2,5-dimetoxifenetilamina comprovando a materialidade de modo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Na fase policial o réu confirmou que as 50 unidades eram de LSD. Pediu a um amigo

que obtivesse a droga na rua e a encaminhasse por correspondência. Pediu ao amigo para usar os dados de sua mãe que está registrada em seu rol de visitas a fim de possibilitar o ingresso da correspondência na penitenciária. Na rua cada unidade custa vinte reais e é usuário de LSD colocando-a debaixo da língua (fls. 30).

Em juízo relatou que está preso por roubo e que nunca recebeu nenhuma carta de sua mãe. A carta localizada foi destinada a sua pessoa. Foi chamado pelos agentes para receber uma carta, sendo que dentro havia uma foto com entorpecentes. A droga era para seu uso pessoal e não foi enviada por sua mãe. Pediu para um amigo lhe enviar a droga, utilizando-se os dados de sua mãe.

O agente penitenciário Robson José de Oliveira relatou que o agente Ailton era o diretor de portaria à época dos fatos. Foi encaminhada à penitenciária uma carta escrita à mão com uma fotografia, mas Ailton notou que havia um objeto estranho na encomenda. A carta foi aberta e localizaram coladas em uma foto duas cartelas com droga sintética. A carta era endereçada ao réu, com os dados de sua mãe, Fábria Rodrigues. O réu apenas confirmou que os dados constantes na carta eram de sua mãe e não informou que havia pedido a encomenda para um terceiro.

No mesmo sentido o depoimento do agente penitenciário Ailton Bernardes. Acrescentou que quando indagou o réu, juntamente com o diretor de disciplina, ele confirmou que estava esperando a referida carta, bem como a droga que havia em seu interior. O réu confessou que estava esperando a droga que seria encaminhada por correspondência.

Fábria Rodrigues Velho da Silva, mãe do réu, disse que nunca enviou correspondências a seu filho. Não enviou a carta na qual foi localizada a droga. Não tem contato com o réu e nunca esteve na penitenciária de Serra Azul/SP.

Por fim, a alegação do réu no sentido de que a droga era para consumo próprio não se sustenta.

Analisando sua folha de antecedentes não se constata qualquer passagem por uso de drogas. Não há qualquer prova no sentido de o réu ter realizado tratamento médico para combater a dependência da droga ou que tivesse sido internado em clínica para tratamento de drogados.

Anoto, ainda, que no processo que tramitou na Comarca de Piracicaba o réu, ao ser qualificado pela autoridade policial, foi indagado se fazia uso de bebidas alcoólicas ou outros tóxicos e respondeu: "não usa drogas". Também foi questionado se já esteve internado em casa de tratamento de moléstias mentais ou congêneres e respondeu: "nunca" (fls. 144 do processo nº 0005486-49.2015.8.26.0451).

A excessiva quantidade da droga, cinquenta unidades, também indica a finalidade de traficância do LSD encaminhado ao réu na carta encaminhada pelo correio.

Diante de tal quadro, não há dúvida que as cinquenta unidades de LSD eram destinadas ao comércio no interior da penitenciária.

De rigor, pois, a procedência da ação.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, a pena base é fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, sendo 1/6 (um sexto) em razão da natureza altamente nociva à saúde do LSD e 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes do réu, o qual ostenta condenações definitivas por roubo, receptação, porte de arma e estupro (fls. 109/116). Fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (fls. 108), o que justifica o aumento da pena de um sexto (1/6), ou seja, um (1) ano, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e cento e onze (111) dias-multa, totalizando sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aumento as penas de um sexto (1/6), ou seja, um (1) ano, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e cento e vinte e nove (12) dias-multa, totalizando nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e novecentos e seis (906) dias-multa.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar TIAGO RODRIGUES SILVA, qualificado nos autos, à pena de nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e novecentos e seis (906) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Levando-se em consideração a quantidade de pena imposta e o fato do réu ser reincidente, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP'S.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, certidão de honorários do convênio DPE/OAB, ofício ao cartório eleitoral e arquivem-se os autos.

P.R.I

Cravinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA